

0003605-14.2021.8.26.0229

Classe: Execução da Pena

Assunto: Pena Privativa de Liberdade

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... afastar a hediondez do crime de tráfico privilegiado, nos seguintes termos:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA.
ART. 33, § 4.º, DA LEI Nº. 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO.
ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC
118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003605-14.2021.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003605-14.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito
Policia - 605/2016 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 605/2016 - DEL.POL.PLANTÃO
HORTOLÂNDIA, 271/2016 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 68/2016 - 2º Distrito Policial
de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Ferreira Oracio Bonfim

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Forato Anhê

Vistos.

Trata-se de pedido de Indulto de sentenciado condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

O Ministério Público opinou pela extinção da pena.

Presentes os requisitos do artigo 1º, inciso IV do Decreto Presidencial 9.246/2017.

É o Relatório. Decido.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os delitos na modalidade privilegiada apresentariam "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em

23/06/2016).

Ao julgar a Petição n.º 11.796/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 600), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, decidiu afastar a hediondez do crime de tráfico privilegiado, nos seguintes termos: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4.º, DA LEI Nº.

11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ.

Assim, afastada a hediondez do crime de tráfico de drogas, na sua forma privilegiada, forçoso reconhecer o pedido acostado aos autos.

Dessa forma, tendo o executado cumprido mais de 1/4 (um quarto) de sua pena, DEFIRO a concessão do Indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017.

Expeça-se Alvará de soltura se necessário, arquivando os autos.

Nos termos do art. 10 do Decreto 9246/2017, declaro extinta a punibilidade das penas de multa.

Copie-se esta sentença nos autos de execução de multa 1002640-19.2021.8.26.0229.

Considerando o reduzido número de funcionários prestando serviços no Cartório e buscando atender a celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45 (reforma do Judiciário), a presente servirá de ofício / comunicação da extinção da pena do executado, para a Vara de origem (0000165-44.2016.8.26.0630, Foro de Hortolândia, 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia).

P.R.I.C.

Hortolândia, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA